

מסורת הש"ס

א) קדושין מה: ויבמות ק"ה, טז [למקנ ט"ז], ג) למקנ לח: [נפג:], ו) נועי' מוסף טוטה מ:, ד"ה [חש:], ט) למקנ קי:, ו) ניי כיי, ו) [משלי ג:], ח) נועי' מוסף טוטה מ:, ד"ה [חש:],



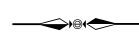
תורה אור השלם

1. אם מאן יקאן אביהי לתתה לו כסף י שקל במזרר הבתולות: שמות כב טז



גליון הש"ס

גמ' הבמים תקנו להם. עיי' מסהדרין מ ע"ה מדר' מוציא שם עד:



מוסף רש"י

בסעודה. סעודה מנאין (ויבמות קז). כסף ישקול כמורה. הבתולות. תמשס כסף המפורסם בתלםס כף הצמול (קמון סז: וכעיי' לח:). שיהא זה, תמשס, כמורה הבתולות, ומורה הבתולות. יי'י שקלים, כזה. שמתו בו ישקול (שס ושס). ממעות קפוטקיא. גדולת ושקלת יתר משל ח"י (לקמן קי:).



תוספות רי"ד

אמר ר"ג אמר שמואל משום ריש ב"ש חכמים תקנו להם לבנות וישראל לבתולה מאתים ולאמנה מנה. והם הימננהו אלא אמר פתח פתוח מצאתי נאמן א"כ מה הועילו חכמים בתקנתם. א"ר חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה. פי' המורה אין לחוש שישעבד כך אלא באמת שאם היה שונאה מתחילה לא היה טורח בסעודה לכנסה ומפסיד סעודהו תנם אלא מתחלה [היה] מגרשה והנאמן פי' אימתי הבעל מהימן כשישניהם שותנים ברי על הפתח הבעל אומר פתח פתוח מצאתי והיא טוענת לא כי אלא פתח נעול מצאת ותרווייהו טענו טענות ברי אז הבעל מהימן אבל אם היא מודה ליה אין פתח פתוח מצאת אבל תחתוך נאסתי ונסתפתחה שדך אז מוכח עץ אני ואית לי כתובה ואיהו אמר שמא עד שלא ארסתוך והיה מקחי מקח טעות כיון דריתאי טוענת ודאי ואיהו ספק אינו נאמן כדאמר לקמן דפסק שמואל הלכתא כרבן גמליאל דאמר דאשה נאמנת ולא קשיא דשמואל ארשמואל דלא דמי תרתי טענינא להדרי דהכא טענו ברי וברי ויהתם טענו ברי ושמא ואית לה מינו וחזקה. פי' מינו דאי בעי אמרה מוכח עץ אני תחתוך ולא פסלה נפשה מכהונה וכו' וחזקה דרופה דבתולה נולדה: וריתאי כתוב בה"ג דאי עבד בעל סעודה רבתי דינא הוא דשקיל אודינא מן האשה טעמם רבה ואינו ג"ל דעד כאן לא האמיננהו אלא להפסידה כתובתה

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

חכמים תקנו לאשה כו'. כלומר אי הוואי כתובתה דלורייתא לא הוי נאמן להפקיעה אלא בעדות ידועה אצל כתובתה חכמים תיקנוה הס אמרו והס אמרו הס שתיקנוה אמרו שהוא נאמן להפסידה אף בטענת פתח פתוח: א"כ. שצידו להפקיעה: **מה הועילו חכמים בתקנתן.** שתקנו לה כתובה: **חזקה אין אדם טורח בסעודה כו'.** אין לחוש שיטעון אדם כך אלא בזאת שאלם היה שונא אותה מתחילה לא היה טורח בסעודה וכונסה ומפסיד סעודהו תנםס אלא היה מגרשה מתחילה: **אלא מן הויצורים.** אס זאת לגבות כתובתה ויס לו עידיה ויצירות וצינונית אינה יכולה לומר מן לי עידיה או צינונית בשווייה אלא אס זאל ליתן לה ויצורית בשווייה ימן: **ו[מאי קנסא].** כלומר מאי פשע דקא קנסין ליה: **מן הסורה.** מכסף ישקול דלעקמן: **כסף ישקול.** צמפתה נאמר: **כמורה הכפולות.** האמור צמאנס את הצמולה (דברים כז) קנסו הכמוצ ג' כסף צציל מורה צמוליה: **שיאל זה כמורה הכפולות.** הקיש הכמוצ קנס המפתה לקנס האונס מה להלן ג' אף כלן ג' ומה כסף האמור כאן שקלים דכתיב ישקול אף להלן שקלים דלא תימא מעות: **מאן סמכו.** מדקרי לה מורה: **נותן לה ממעות קפוטקיא.** צפרק צתרא תנן נשא אשה צא"י וגירשה צקפוטקיא נותן לה ממעות א"י שהן קלות נשא אשה צקפוטקיא וגירשה צא"י נותן לה ממעות א"י מנין הכמוצ צכתובה דלזילין לקולא רשצג"א נותן לה ממעות קפוטקיא שנשמעבד צהן כשאר מלוה דקסצר כתובה דלורייתא: **אסצוהו כופרי.** הלקוהו מלקיות עוקצין כמין קולין כלאמרינן צסוכה (דף גז.) ואימא כופרא דרביה דרכי נועס כתיב^[1]: **מצרכתא צציעא ליה.** זונות העיר הזאת ששמה מצרכתא צצעות וצוכות תמיד לפניו לזנות מאחר שהוא צקי צפתח פתוח: צבור לא מהימן ומצצין ליה כופרי על שמעינן פניו. נשוי מהימן ולא מצצין ליה כופרי: **הסע.** כשהגיע לפתח ציתו הסגור ויש צו דצר מעכצו מלפתוח וכשמטין אותו לצדדין נפתח: **איכא דאמרי.** זאל מתכוין לא שכיח הטיה ולא אמרי' שמא הטה אלא כך צדקן שמא צמויד הטיה ועקרת לדשא ועצרה עקרת הדלת והצריח: **הסע צמויד.** צמתכוין וצכה: **וכצסו.** שהיו טיפי הדמים מכוסיס צצכת זרע:

גיהון

בר רבי אמר ליה רבי בעלתי ולא מצאתי דם אמרה לו רבי בתולה הייתי אמר להם הביאו לי אותו סודר הביאו לו הסודר ושראו במים וכבסו ומצא עליו כמה טיפי דמים אמר לו לך זכה במקדך אמר ליה הונא מר בריה דרבא מפרוקיא לרב אשי אנן נמי נעביד הכי אמר ליה

שעומדין שס צקפוטקיא ג' שקלי קפוטקיא וצאדך ישראל ג' שקלים של ארץ ישראל הוה ינחא כלאמרינן גצי ה' סלעים דפדיון צבור צפ' יש צבור (צבורות ג.) ושס) לישדר מר תילתא אחרינא דלוסיפו עלייהו ושדר להו מייחז אין נראה דהתם כשהוסיפו צכל מוקוס הוסיפו אכל כשמוסיפין צמקוס אחד אין נראה צצכך תשמנה מדה דלורייתא ומייחז צירושלמי דפירקין גרסינן אמתניתין דכתובה מאתים רצי מונא צצס שמואל אמר צצקל הקדש רצי אצא צר צונא אמר מעטצ יולא וכן מסקי התם כמה אמוראי:

מברכתא חביטא ליה. פירוש הלקוהו שמואל ש"ר על צת ישראל שהרי משקר וכי זונות חצוטות לפניו שיהיה צקי הלכך לא מהימן והא אמר רב נחמן מהימן ומשני מהימן ומצצין ליה כופרי ורב נחמן דאמר אצצוהו לא משום שלא היה מאמינו אלא היה מאמינו ואמר להלקותו לפי שחשוד על הזנות ורב אחא משני כדציצרא לן מעיקרא דלא מהימן ואיירי צצבור ועיי"ל צניחותא מצרכתא צציעא ליה אף על פי שהוא נאמן הלקוהו לפי שחשוד על הזנות והאמר רב נחמן נאמן ולא פירש להלקותו ומשני מהימן ומצצין ליה ורב נחמן לא איירי צמלקות רב אחא אמר לעולם נאמן דאמר רב נחמן היינו צלא מלקות וצנשוי:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

י.

אמר רב נחמן אמר שמואל^א חכמים תיקנו כו'. משמע דכתובה דרצנן וכן צהאשה רצה (ויצמות פט. ושס) גצי אין לה כתובה קאמר מאי טעמא תקינו לה רצנן כתובה שלא תהא קלה צעיניו להוציאה כו' אלאמא סתמא דהש"ס סצר דכתובה דרצנן וקשה דנהגו לכתוב צכתובה כסף וזוי מאתן דחזו לכי מדלורייתא ודור"ת דסמכינן ארשצ"ג דמתני' דפרק צתרא (דף קי:) דמיייתי לה נמי צסמון דאמר נותן לה ממעות קפוטקיא דקסצר כתובה דלורייתא (ס) וקי"ל כרשצ"ג צצמשתנו ועוד דור"י דלא קיימא לן כר"ג דאצכתנא רב אשי דהוא צתראה דפליג עליה כדמתרץ לקמן צרייתא (דף יצ.) תני כל שלא מושמש אינו יכול לטעון טענת צמוליס אלאמא דחייס לשמא משקר ולא אמרינן חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה וכן פי' רצינו יתחק צן רצינו מאיר דרצ אשי פליג אדרצ נחמן והא דלמרינן צהאשה רצה (ויצמות פט. ושס) מ"ט תקינו רצנן כתובה ה"פ מ"ט תקינו רצנן כתובה היכא דתקינו כגון צאלמנה שלא תהא קלה צעיניו להוציאה ה"ר תקינו שלא יתא לה כדי שמהא קלה צעיניו להוציאה:

חזקה אין אדם טורח כו'. מימא מינח צאצת כהן או צפחותה מג' דמיחסרא עליה הילכך כיון דמפסידה נאמן ולמ"ד נמי לקמן כנסה צחזקת צמולה ומנאלת צעולה אין לה כתובה כלל ינחא דהשתא נמי מפסידה שהרי מקח טעות הוה אכל למי"ד יש לה כתובה מנה לא מפסיד מצי"א אלא שצא להפסידה מכתובתה מנה אכל הסעודה לא מפסיד ואמאי מהימן ונראה דלא מהימן: **הוא"ל ותקנת חכמים היא לא תגבה כו'.** מימא דר"מ אית ליה לקמן צפרק אע"פ (טו) ושס) דכתובה דלורייתא וצפ' הניקצין (גיטין מח: ושס) אמרי' דקסצר ר"מ דכתובת אשה צצינונית משום חינא וכיון דהויא דלורייתא דינה צעידת כדנפקא לן צריש צ"ק (דף ה.) וכו"ן כאצות לשלם ממיטצ דלמתי תחת נתינה שלם כסף ואמאי הפקיעו דינה ועוד דלא מישתמיט תנא צצוס מקוס דאית ליה כתובת אשה ממטלטלי אלא לר"מ כלאמרינן צכל דומכין (ויצמות טט.) הא מני ר"מ היא דלאר מוטלטלי משתעבדי לכתובה ולמ"ד כמו ניזקין כיון דמהתם ילפינן וי"ל דטעמא שלא יפרשו מהן צני אדם אס יאטרכו למכור עידית או מוטלטליס וחשו כדי שיקפצו עליהן צני אדם: **נותן לה ממעות קפוטקיא.** מימא

לה מאותם המעות מ"מ אינו נותן לה אלא שזה ג' שקלים ואס היינו אומרים דלעולם צריך ליתן לה שקלים שצומדין שס צקפוטקיא ג' שקלי קפוטקיא וצאדך ישראל ג' שקלים של ארץ ישראל הוה ינחא כלאמרינן גצי ה' סלעים דפדיון צבור צפ' יש צבור (צבורות ג.) ושס) לישדר מר תילתא אחרינא דלוסיפו עלייהו ושדר להו מייחז אין נראה דהתם כשהוסיפו צכל מוקוס הוסיפו אכל כשמוסיפין צמקוס אחד אין נראה צצכך תשמנה מדה דלורייתא ומייחז צירושלמי דפירקין גרסינן אמתניתין דכתובה מאתים רצי מונא צצס שמואל אמר צצקל הקדש רצי אצא צר צונא אמר מעטצ יולא וכן מסקי התם כמה אמוראי: **מברכתא חביטא ליה.** פירוש הלקוהו שמואל ש"ר על צת ישראל שהרי משקר וכי זונות חצוטות לפניו שיהיה צקי הלכך לא מהימן והא אמר רב נחמן מהימן ומשני מהימן ומצצין ליה כופרי ורב נחמן דאמר אצצוהו לא משום שלא היה מאמינו אלא היה מאמינו ואמר להלקותו לפי שחשוד על הזנות ורב אחא משני כדציצרא לן מעיקרא דלא מהימן ואיירי צצבור ועיי"ל צניחותא מצרכתא צציעא ליה אף על פי שהוא נאמן הלקוהו לפי שחשוד על הזנות והאמר רב נחמן נאמן ולא פירש להלקותו ומשני מהימן ומצצין ליה ורב נחמן לא איירי צמלקות רב אחא אמר לעולם נאמן דאמר רב נחמן היינו צלא מלקות וצנשוי:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

שעומדין שס צקפוטקיא ג' שקלי קפוטקיא וצאדך ישראל ג' שקלים של ארץ ישראל הוה ינחא כלאמרינן גצי ה' סלעים דפדיון צבור צפ' יש צבור (צבורות ג.) ושס) לישדר מר תילתא אחרינא דלוסיפו עלייהו ושדר להו מייחז אין נראה דהתם כשהוסיפו צכל מוקוס הוסיפו אכל כשמוסיפין צמקוס אחד אין נראה צצכך תשמנה מדה דלורייתא ומייחז צירושלמי דפירקין גרסינן אמתניתין דכתובה מאתים רצי מונא צצס שמואל אמר צצקל הקדש רצי אצא צר צונא אמר מעטצ יולא וכן מסקי התם כמה אמוראי:

מברכתא חביטא ליה. פירוש הלקוהו שמואל ש"ר על צת ישראל שהרי משקר וכי זונות חצוטות לפניו שיהיה צקי הלכך לא מהימן והא אמר רב נחמן מהימן ומשני מהימן ומצצין ליה כופרי ורב נחמן דאמר אצצוהו לא משום שלא היה מאמינו אלא היה מאמינו ואמר להלקותו לפי שחשוד על הזנות ורב אחא משני כדציצרא לן מעיקרא דלא מהימן ואיירי צצבור ועיי"ל צניחותא מצרכתא צציעא ליה אף על פי שהוא נאמן הלקוהו לפי שחשוד על הזנות והאמר רב נחמן נאמן ולא פירש להלקותו ומשני מהימן ומצצין ליה ורב נחמן לא איירי צמלקות רב אחא אמר לעולם נאמן דאמר רב נחמן היינו צלא מלקות וצנשוי:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

עין משפט ונר מצוה

נב א מיי פי"ה מה'ל' אצות ה' א סגנ עשין מת טוש"ע אה"ע ס' סח סעי' א וסעי' ח: **נב** ב מיי פט"ו שס ה' ג סגנ שס טוש"ע שס ס' ק קע"ב: **נב** ג מיי פי"י שס ה' ז טוש"ע שס סימן סו סעיף ו: **נב** ד טוש"ע שס ס' סח סעי' ו צהגה: **נב** ה ו מיי פי"ה שס ה' יב טוש"ע שס:



תוספות רי"ד (המשך)

שהוא מוחזק בה אבל להוציא מוקף ממנה אינו נאמן בטענתו. וכתב רבינו יצחק ד"ל חזינן לגאון דקאמר הי"מ לצנין מנה מאתיס אבל לתוספת לא מהימן וטעמא דסתבר הוא דלא תקינו רבנן אלא מנה מאתיס אבל תוספת לא יהוה כתב לה מנפשה הלכך לא מהימן: תנא הווא"ל וכן דכתובתה תיקון חכמים היא לא תגבה אלא מן הויצורית. פי' אם באת לגבות כתובתה ויש לו עידיה צינונית ויחבורית אין יכולה לומר מן לי עידיה או צינונית ובשווייה אלא דיבורית נותן לה ובשווייה: ורשב"ג אומר כתובת אשה מן התורה. ומי ארשב"ג הכי והא תניא כסף ישקול כמורה הבתולות מכאן סמכו חכמים לכתובת אשה מן התורה. ורשב"ג אומר כתובת אשה אינה מה"ת אלא מדברי סופרים, איפוך ומאי חזית דאפכית בתרייתא איפוך קמייחא. דהא שפעילין ליה לרשב"ג דאמר כתובת אשה דלורייתא פי' דתנן בפ' בחרי דמכילתין נשא אשה בא"י וכו' ורשב"ג אומר נותן לה ממעות קפוטקיא פי' נשעבד הון כשאר מלוה דקסצר כתובה דלורייתא. עי' בסר"פ: ההוא דאתא בותן דרב נחמן אמר פתח פתוח מצאתי אמר ארסכוהו כופרא. פי' הלוקוהו בחזיתו של דקל שיש בהן עוקצין כמין קוצין: כברכתא חביטא ליה. פי' זונות מופקרות היו בחטותיו לו שוכרי כפתח פתוח. והוא"ל האומר וכו' נאמן. נאמן מספינן ליה כופרא. רב אחא משני כאן כבחות כאן בשויו בחור לא מהימן ומספינן ליה כופרי נשוי מהימן ולא מספינן ליה כופרי: ההוא דאתא לקמיה דר"ג א"ל פ"פ מצאתי. א"ל שמא הטית אמשול לך משל למא הדבר דומה לאדם שמהלך באישון לילה ואפילה היטה מצאו פתוח לא היטה מצאו נעול. פי' בהגיעו לפתח ביתו הסגור ויש בו המעכב מלפתחו. וכשמתקין אותו לצדדין נפתח. ואי קשיא היכא שריא ליה. והא אמרין לעיל האומר פ"פ מצאתי מהימן לאוסרה עליו. תשובה אי הוה מהדר ליה ברי לי באישון לילה ואפילה הטה מצאו פתוח לא כמספקא ליה ואין טענתו טענה ברורה ולפיכך שריא עליה: